

#퇴직연금제도 기본

- 퇴직급여제도 : 퇴직금제도, 퇴직연금제도
- 퇴직연금제도 : 확정급여형 퇴직연금제도(DB제도), 확정기여형 퇴직연금제도(DC제도), 개인형 퇴직연금제도(IRP)
- 퇴직금제도와 퇴직연금제도의 차이 : 퇴직금제도는 근로자 퇴직시 회사가 퇴직급여를 지급하고, 퇴직연금은 회사가 근로자가 퇴직하기 전에 미리 퇴직급여 지급을 위한 자금을 금융기관에 적립하고, 근로자 퇴직시 금융기관에서 퇴직급여가 지급 됨.
- 퇴직급여제도의 설정 의무 : 사용자는 퇴직급여를 지급하기 위해 퇴직금제도, 확정급여형 퇴직연금제도(DB제도), 확정기여형 퇴직연금제도(DC제도) 중 하나 이상의 제도를 설정해야 함. 현재 퇴직연금제도 의무화가 진행중이며, 퇴직연금제도 의무화가 되는 경우 확정급여형 퇴직연금제도(DB제도), 확정기여형 퇴직연금제도(DC제도) 중 하나 이상의 제도를 설정해야 함.
- 확정급여형 퇴직연금제도(DB제도)란? : 퇴직급여 재원을 퇴직금 재원을 금융기관에 적립하고 회사가 운용하다가, 정해진 퇴직급여를 일시금이나 연금으로 받는 제도
- 확정급여형 퇴직연금제도(DB제도)의 퇴직급여 산정 : 퇴직급여 = 평균임금 × 계속근로기간(근속연수)
- 확정기여형 퇴직연금제도(DC제도)란? : 회사가 매년 정해진 기여금(부담금)을 금융기관에 적립해 주면, 근로자가 직접 운용하여, 일시금이나 연금으로 받는 제도
- 확정기여형 퇴직연금제도(DC제도)의 부담금 산정 : 연간 임금총액의 1/12
- 확정기여형 퇴직연금제도(DC제도)의 퇴직급여 산정 : 기여금(부담금) 누계액 + 운용손익

#퇴직연금제도 비교

구분	퇴직금제도	DB제도	DC제도
적립금 운용 주체	회사	회사	근로자
적립금 보관	회사	금융기관	금융기관
퇴직급여 산정	평균임금×계속근로기간	평균임금×계속근로기간	부담금 누계액 ± 운용손익
제도전환(소급)	DB제도 또는 DC제도로 전환 가능	DC제도로 전환가능	전환 불가
중도인출 (중간정산)	법정사유 충족시 중간정산 가능	불가(다만, 실무적으로 DC제도로 전환 후 중도 인출 처리 가능)	법정사유 충족시 중도인출 가능

#개인형 퇴직연금제도(IRP)

- 개인형 퇴직연금제도(IRP) : 퇴직 시 수령한 퇴직급여 또는 가입자가 납입한 부담금을 적립·운용하여 노후자금으로 활용할 수 있는 퇴직급여 전용 통장
- 개인형 퇴직연금제도(IRP) 의무 이전 : 근로자 퇴직시 법정사유(개인형 퇴직연금제도(IRP) 의무 이전 예외사유)를 제외하고 개인형 퇴직연금제도(IRP)로 퇴직급여를 이전한다.
- 개인형 퇴직연금제도(IRP) 의무 이전 예외 사유 : 55세 이후 퇴직, 퇴직급여 300만원 이하, 퇴직연금 담보대출금 상환, 근로자 사망, 외국인 근로자의 퇴직 후 국외로 출국, 다른 법령에서 공제